

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

115年度審簡字第298號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 劉妍希

選任辯護人 桂大正律師
康皓智律師

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第29341號），因被告於本院自白犯罪（114年度審訴字第3715號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

劉妍希犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。緩刑參年。

事實及理由

一、本案事實及證據，除證據部分補充「被告劉妍希於本院準備程序時之自白（見審訴字卷第37頁）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

(一)法律適用：

被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐防條例）雖於民國115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效，然本案事實非此次修正高額特殊詐欺罪之範疇，又被告僅有修正前詐防條例第47條前段減刑規定之適用（詳後述），不符合修正後該條減刑規定，綜其全部罪刑之結果為比較後，自以修正前之規定較有利於被告，依前說明，應依刑法第2條第1項本文之規定，一體適用修正前詐防條例。核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

01 (二)共犯及罪數關係：

02 1.被告與共犯「張家明」等人就上開犯行間，係在合同意思範
03 圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，
04 以達遂行加重詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分
05 擔，應論以共同正犯。

06 2.被告所為，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及
07 洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之
08 三人以上共同詐欺取財罪處斷。

09 (三)刑之減輕事由之說明：

10 被告於偵查中承認構成要件事實並於本院審理時自白犯行，
11 並堅稱無拿到報酬，且卷內無積極事證可認被告獲有犯罪所
12 得，故不生自動繳交犯罪所得始得減刑之情事，應依修正前
13 詐防條例第47條前段之規定，減輕其刑（113年度台上大字
14 第4096號裁定意旨參照）。

15 (四)量刑審酌：

16 爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，擔任
17 取款車手之不法工作，使告訴人受有財產損害，實應非難，
18 參以被告犯後坦承犯行，在無犯罪報酬之下，於本院與告訴
19 人以新臺幣（下同）8萬元調解成立並當庭賠償完畢，有本
20 院調解筆錄可參（見審訴字卷第31頁），堪認勉力彌補損
21 害，態度尚佳，兼衡被告於本院審理時自述大學畢業，未
22 婚，目前在事務所工作，月薪約3萬元，無須扶養親人等生
23 活狀況（見審訴字卷第38頁），暨被告自述之動機、目的、
24 手段、參與情節、角色地位高低、獲利有無、告訴人被詐欺
25 之金額及被告無前科之良好素行等一切情狀（被告偵查中承
26 認構成要件事實並於本院審理時自白犯行且無犯罪所得，就
27 所犯洗錢防制法部分，原應依第23條第3項之規定減輕其
28 刑，然被告就上開犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財
29 罪，是此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院量刑時併予審
30 酌），量處如主文所示之刑。

31 (五)緩刑之說明：

01 被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前
02 案紀錄表可參（見審訴字卷第13頁），且於本院坦承犯行，
03 本院審酌被告因一時失慮，致罹刑章，犯後已見悔意、積極
04 與告訴人調解並賠償完畢，告訴人庭稱願意原諒被告等情，
05 認被告經此偵、審程序及刑之宣告，自當知所警惕，信無再
06 犯之虞，是本院認所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依法
07 宣告緩刑3年，以啟自新。

08 三、沒收與否之說明：

09 被告於審理中堅稱無拿到報酬，卷內亦無積極事證可認被告
10 已取得本案報酬，無從宣告沒收犯罪所得。而被告僅係負責
11 取款以上繳之角色，非主謀者，既將本案贓款上繳而未經查
12 獲，已無阻斷金流之可能，現更未實際支配，如再予沒收或
13 追徵，將有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項之規定，不予
14 宣告沒收。

15 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以
16 簡易判決處刑如主文。

17 五、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上
18 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

19 本案經檢察官吳怡蓓提起公訴，檢察官王鑫健到庭執行職務。

20 中 華 民 國 115 年 3 月 20 日
21 刑事第二十庭 法 官 賴鵬年

22 上正本證明與原本無異。

23 書記官 林意禎

24 中 華 民 國 115 年 3 月 20 日

25 附錄本案論罪科刑法條全文：

26 中華民國刑法第339條之4

27 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
28 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

29 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

30 二、三人以上共同犯之。

31 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，

對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第29341號

被 告 劉妍希

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、劉妍希與真實姓名年籍不詳、手機通訊軟體LINE暱稱「銘威洽談各大廠商活動」、「陳信安（小安）」、「張家明」之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢犯意聯絡，先由劉妍希於民國114年6月16日某時許，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）資料提供予該詐欺集團使用，復由該詐欺集團成員於114年6月26日前某時，在社群網站Instagram上張貼不實之抽獎活動廣告（無證據證明劉妍希知悉詐欺集團係以前開方式透過網際網路向公眾散布），致陳胤綸陷於錯誤，而依指示於114年6月26日13時11分許、同日13時13分許，各匯款新臺幣（下同）

4萬9,985元、4萬9,985元至一銀帳戶後，再由劉妍希依「張家明」指示，於114年6月26日13時21分許、同日13時22分許、同日13時23分許、同日13時24分許，在臺北市○○區○○路0段000號之第一銀行安和分行，分別提領3萬元、3萬元、3萬元、9,900元後，並依「張家明」之指示，前往臺北市大安區文昌街附近某不詳處所，將上開提領之款項交予真實姓名年籍不詳、暱稱「小哲」之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿該犯罪所得之去向、所在。

二、案經陳胤綸訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單暨待證事實

編號	證據名稱	待證事實
1	被告劉妍希於警詢及偵訊中之供述	1. 被告於114年6月13日某時許，有將一銀帳戶資料提供予他人使用之事實。 2. 被告依詐欺集團成員之指示，於114年6月26日13時21分許至13時24分許，在第一銀行安和分行內，共提領9萬9,900元，並依詐欺集團成員指示，前往臺北市大安區文昌街某處，將上開提領之款項交予詐欺集團成員之事實。
2	被告之手機通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片	3. 被告於114年6月26日提領告訴人匯入一銀帳戶之款項前，曾於114年6月17日依詐欺集團成員指示，提領其他遭詐被害人匯入一銀帳戶之款項，而被告在臨櫃提款

01

		時，金融機構人員已多次向被告確認相關款項之來源、去向，被告因無法清楚回應，金融機構人員遂將款項匯還予匯款人之事實。
3	證人即告訴人陳胤綸於警詢時之證述	1. 告訴人因受詐騙而匯款至一銀帳戶之事實。 2. 被告於114年6月26日13時21分許至同日13時24分許，在第一銀行安和分行，自一銀帳戶提領共9萬9,900元之事實。
4	1. 一銀帳戶之交易明細 2. 現場監視錄影畫面翻拍照片	

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「銘威洽談各大廠商活動」、「陳信安（小安）」、「張家明」及其所屬之詐欺集團成員間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告係一行為同時觸犯上開2罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣臺北地方法院

中 華 民 國 114 年 9 月 25 日

檢 察 官 吳怡蓓

本件正本證明與原本無異

中 華 民 國 114 年 10 月 14 日

書 記 官 鄭羽涵